

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3270/2535

พันตำรวจเอกจำลองเดช สุขกสิ

โจทก์

พลตำรวจตรีบำรุง เขียวอุไร

จำเลย

พันตำรวจเอกจำลองเดช สุขกสิ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์การยกฟ้องกับการยกอุทธรณ์ มีความหมายแตกต่างกัน คดีของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่า จำเลยได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 72)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137,326,90

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์เพราะเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายก็ตาม แต่การยกอุทธรณ์ของโจทก์ ดังกล่าวของศาลอุทธรณ์ก็มีผลเท่ากับยกฟ้องโจทก์ ลงโทษจำเลย ตามฟ้องไม่ได้อยู่นั่นเอง ดังนั้น แม้ฎีกาของโจทก์ไม่ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตามก็ต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์เพราะเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายก็ตาม แต่การยกอุทธรณ์ของโจทก์ ดังกล่าวของศาลอุทธรณ์ก็มีผลเท่ากับยกฟ้องโจทก์ ลงโทษจำเลย ตามฟ้องไม่ได้อยู่นั่นเอง ดังนั้น แม้ฎีกาของโจทก์ไม่ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตามก็ต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ